

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2806/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หล่มสัก

โจทก์

นายจรัญ อินทะ

จำเลย

นายจรัญ อินทะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบ 340 ตี, 371, 83 พระราชบัญญัติอาชญากรรม พ.ศ.
2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ความผิดฐานชิง
ทรัพย์ตามมาตรา 339 วรรคสอง ประกอบ 340 ตี จำคุก 15 ปี ฐานมีปืนไม่มี
หมายเลขทะเบียนของนายทะเบียนประทับไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับใบ
อนุญาตตามมาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง จำคุก 1 ปี ความผิดฐานพาปืนและเครื่องกระสุน
ปืนไปในเมือง หมู่บ้าน เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง อันเป็น
บทหนัก จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 16 ปี 6 เดือน คำให้การรับสารภาพของจำเลยใน
ชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 11 ปี ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์แต่ให้ชังจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสามแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสามแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ